

[2] 구조개선기업 인수자산 건물 관리 기준 불합리

□ 「건축법」 제35조(건축물의 유지·관리) 및 「건축법 시행령」 제23조의2(정기점검 및 수시점검 실시)에 따르면 건축물의 소유자나 관리자는 건축물, 대지 및 건축설비를 규정에 적합하도록 유지·관리하여야 하며 관련 법령에서 정하는 바에 따라 정기점검 및 수시점검을 실시하고, 그 결과를 허가권자에게 보고하도록 되어 있고

○ 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제33조(임대원칙)¹⁾에 따르면 건물 관리는 책임임대차²⁾를 원칙으로 하도록 되어 있음

□ 한편, 공사가 자산 매입 후 임대 프로그램으로 인수한 자산의 임대차 계약서 특약사항 제14조(임차인의 법령준수 및 안전관리 등)에 따르면 임차인은 임대차목적물 사용에 관계되는 모든 법령을 준수하여야 하며 법령에 규정된 각종 검사, 점검 및 교육을 실시한 후 그 결과를 반기 1회 임대인에게 서면으로 통지하여야 한다고 되어 있으므로

1) 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제33조(임대원칙) 인수 대상자산의 효율적 임대·시설관리를 위해 책임임대차를 원칙으로 한다. 다만, 업무용 빌딩 등은 개별 임차인에게 임대할 수 있음

2) 「구조개선기업등 보유 자산의 인수·관리 및 매각 업무요강」 제3조(정의) 14. “책임임대차”란 자산매입 후 임대방식으로 재임대할 때 대상 부동산에 대한 임대·시설관리 책임 및 제반 비용을 책임차 구조개선기업등이 부담하는 임대차방식을 말함

- 임대인인 공사는 임차인이 관련 법령에 규정된 각종 검사, 점검 등을 정기적으로 실시하였는지 여부를 확인하고 관리하는 것이 타당함³⁾

□ 그런데, 감사일 현재 구조개선기업 등으로부터 인수하여 임대 중인 인수자산 19건의 건물에 대한 관리 실태를 점검한 결과,

- [표 2]와 같이 기업지원총괄부에서 2015. 4. 4. 인수한 ▲▲▲▲은 공사직원이 직접 법적 검사 등 관리를 수행하고 있고, 2015. 6. 6. 인수한 ㄹ ㄹ ㄹ ㄹ 등 3건은 전문용역업체가 법적 검사 등 관리를 수행하고 공사가 매월 관리 현황 검토 후 비용을 지급함으로써 업무용 빌딩의 경우 건물 관리 현황을 정기적으로 점검하고 있으나
- 책임임대차 방식으로 관리하고 있는 공장 및 물류창고(15건)의 경우 2015. 8. 8. 인수한 ●●●● 등 6건은 임대차계약서에 특약사항이 없어 임차인이 법령에 규정된 각종 점검·검사 등을 이행 하였는지를 확인할 수 없게 되어있고,
 - 2017. 4. 4. 인수한 ○○○○○○○○ 등 9건은 임대차계약서에 특약사항을 정하고 있으나 임차인이 특약사항을 준수하는지에 대해 공사에 한번도 통지하지 않고 있는데도 별다른 조치를 하지 않고 있는 등

△ 책임임대차 방식으로 관리 중인 구조개선기업 인수 자산에 대한 건물 관리 기준이 불분명한 실정임

3) 「건축법」 제113조(과태료)에 따라 정기점검 및 수시점검 실시결과를 보고하지 않는 경우 최고 100만원의 과태료가 부과될 수 있고, 사고 등 발생 시 책임소재 문제가 제기될 수 있음

[표 2] 구조개선기업 인수자산 건물 관리 현황

순번	인수일자	인수자산	용도	관리 형태	법적 검사 항목수*	특약사항 여부
----	------	------	----	-------	---------------	------------

“ 기재 생략 ”

* 기업자산 인수 시 건축물 실사 보고서 상 기재된 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 「전기안전법」 등 법적검사 실사 항목 기준

** 2017. 3. 30. 인수부터 용도와 상관없이 실사용역 실시 중

【조치할 사항】

◇ 기업지원총괄부장은 책임임대차 방식으로 관리하는 구조 개선기업 인수자산에 대한 합리적인 건물 관리기준을 마련 하시기 바람 (통보)